

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 146

El día viernes 22 de junio de 2012, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus.

CEPIA: Roberto Semenciw

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Cristina Frenquelli

Colegio de Ingenieros: Iván Kukanja

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans y Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Concejal en representación de la mayoría, ausente. Aún no designado el concejal representantes de la minoría.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Planeamiento, Liliana Bina y Arq. Hugo Toufar.

Unidad Técnica: Como asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez, por el Concejo de Representantes el Arq. Alberto Verdinelli y la Concejal Raquel Merlino.

Visitantes: Concejal Mirtha Alessio, José Luis Rigazio, Ana Margonari, Paz Margonari y Alberto Esrequis.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Aprobación de las actas anteriores
- Resultados del encuentro con los centros vecinales
- Invitación a la presentación del museo "Numba Charava"
- Memorándum del Concejo de Representantes: Punto 267/12. Dictaminar sobre proyecto del Departamento Ejecutivo. Modificación Ordenanza N° 4021. Artículos que regulan alturas.
- Reglamentación de la AP1

En primer lugar se da lectura a las Actas N° 143, 144 y 145. Los presentes acuerdan con los contenidos y las aprueban.

A continuación se presenta propuesta acordada por cinco instituciones: Colegio de Arquitectos Regional 6, Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7 Sierras, Colegio de Técnicos Constructores y Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria y Centro de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura (CEPIA) respecto al proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la modificación de la Ord. N° 4021, respecto a las alturas en el Área Central.

El arquitecto Carlos Bartmus da lectura a una síntesis de la opinión de las instituciones. La propuesta se basa en mantener en todas las zonas, los actuales retiros, y en la concertación de la altura de las edificaciones en el AC, compensando una mayor altura por liberación de espacio de uso público en planta baja. Dando prioridad a los espacios verdes públicos y semipúblicos. No acuerdan con el escalonado en contrafrente. Argumentan que incrementando el espacio verde o superficie libre en PB, el privado colabora en la generación de espacios semipúblicos. Observan algunos artículos de proyecto de ordenanza y tienen dudas respecto a las definiciones. Consulta de qué se tratan los proyectos especiales de vivienda que se mencionan en algunos artículos. En cuanto a las pendientes de los terrenos, proponen hacer una tabla con las escala de pendientes determinando un ancho mínimo de local.

Carlos Bartmus expresa que con el proyecto presentado por el DEM se hacen modificaciones de alturas en diferentes zonas que tal vez cambiarían de nombre. Creen que deben tratarse en forma conjunta e integral.

Liliana Bina dice que por lo explicado, entiende que la propuesta de concertación que plantean sería para lotes de cualquier tamaño, no con un mínimo de 2000 metros. Bartmus dice que eso deberían analizarlo en el marco de la reglamentación.

José Luis Rigazio expresa que la concertación es una forma de excepción encubierta. En este sentido, solicita que todo tipo de concertación se haga en el marco de lo que establecen los artículos N° 77 y 78 de la Carta Orgánica Municipal, en especial sobre medio ambiente y servicios.

Bina dice que es diferente el artículo 10º y las alturas a la norma de concertación, que también es importante analizar y reglamentar. Bartmus responde que también es necesario ver la forma de reglamentar la concertación. La propuesta es liberar superficies en PB y compensar con más altura, por lo tanto, plantean que dentro del artículo de concertación se agregue un inciso sobre alturas en el Área Central.

Hugo Bartmus expresa que además de los proyectos de interés turístico en lotes de más de 2000 metros, se tengan en cuenta lotes más pequeños que estén siendo perjudicados económicamente por la normativa. Otros inconvenientes son las recovas y cocheras que en el AC no son compatibles. Merlino responde que en la costanera del AC no se exigen cocheras en los lotes que no tienen ingreso. Vega dice que la única zona que no exigen cocheras es la Av. General Paz en la zona peatonal. H. Bartmus insiste en que hay muchos lugares para negociar.

Bina no está de acuerdo con liberar alturas en cualquier zona y cualquier lote. Para concertar es necesario que exista un interés común y turístico. Los presentes debaten sobre las concertaciones y la manera en que se hacen en Villa Carlos Paz. Plantean que sean por convenio con ese propietario y que no se puedan vender ni transferir. Además que se controle que vayan cumpliendo con los cargos por etapas con un tiempo definido para la construcción. José Luis Rigazio propone que el Departamento Ejecutivo reglamente específicamente la concertación.

En síntesis, la propuesta de las cinco instituciones es mantener las zonas con los actuales retiros, sin el escalonado en contrafrente, y modificar el artículo 4.1.12 referido a las concertaciones.

Alberto Esrequis expresa su acuerdo con José Luis Rigazio, respecto a que la concertación es una forma de excepción a la ley y por lo tanto debería eliminarse ese artículo del Código. El interés público y el interés turístico es un concepto muy difuso y flexible. Se presta a cualquier maniobra y da lugar a situaciones arbitrarias que desordenan la ciudad. Se debe buscar la sustentabilidad de esta ciudad turística.

Alberto Verdinelli expresa que desde el punto de vista técnico, el desarrollo urbano debe ser dinámico y flexible, la concertación permite articular y es una herramienta muy útil. No está de acuerdo con el planteo de Esrequis que arroja un manto de sospecha sobre todos los funcionarios, y no se siente involucrado en eso. Roberto Semenciw opina que la concertación es una herramienta de trabajo válida que debe estudiarse y ordenarse para poder aplicarla de la mejor manera posible. Prosigue Verdinelli diciendo que un ejemplo de desarrollo urbano y desarrollo local es cuando el intendente articula y concierta para conseguir que el parque cerrado del Dakar se realice en Carlos Paz.

Bina señala que las concertaciones de tipo turístico son diferentes a las concertaciones de edificaciones y aclara que la excepción a través de la concertación está permitida por el Código de Edificación, no es una herramienta ilegal, siempre que busque el bien común.

Bina se refiere a la propuesta Colegios Profesionales, dice que la misma respeta la cantidad de metros cuadrados permitidos actualmente, lo que cambia es la altura, pero para quienes no acuerdan con los edificios en altura es inaceptable, ya que se generarían alturas erráticas que no son convenientes para el interés común porque perjudicarían el paisaje, no son sustentables y no tiene que ver con la identidad de la ciudad. Para trabajar sobre la concertación, plantea que se ponga como tema en el orden del día, se estudie, reglamente y se apruebe, como una forma de legitimarla y evitar sospechas.

Merlino explica que todas las concertaciones se aprueban con mayoría extraordinaria (9 de 11), doble lectura y audiencia pública. Dice que deben lograr que los vecinos participen y se informen.

El Colegio de Técnicos Constructores plantea mantener la concertación en el Código de Edificación, siempre y cuando el proyecto sea de interés turístico y generando un protocolo adecuado. Respecto a las edificaciones en altura, Eduardo Vega expresa que liberar el FOS en planta baja mejora las visuales y podría concertarse en cada caso o directamente establecerlo por ordenanza en la zona AC.

Los presentes debaten sobre cómo se va a lograr esa tipología que proponen, cómo inducir a que se complejice la estructura. C. Bartmus dice que construir en altura es más caro, por lo tanto debería promoverse de alguna manera, por eso es importante el protocolo de concertación. Bina no acuerda que se beneficie aún más a quien complejice la estructura, ya se le está dando a cambio un piso más.

M. Martínez expresa que la propuesta se acerca más a las compensaciones que a las concertaciones, ya que se cambian superficies libres por superficies cubiertas, con la misma cantidad de metros construidos.

Esrequis pregunta qué imagen le vamos a dar a la ciudad, cree que deben frenar la especulación. La sustentabilidad y el interés turístico son los conceptos a discutir, en vez debatir si autoriza un piso más o menos.

M. Martínez no acuerda con utilizar el concepto de concertación para esa propuesta, además considera que para ello es necesario definir áreas de interés y no aplicar la propuesta a toda el AC. Expresa que cambiar superficie libre por superficie edificable sería una compensación. No cree que sea conveniente tener tanta diversidad de alturas en el centro, sería muy caótico desde el punto de vista paisajístico. Plantea que es mejor trabajar con planta baja y tres pisos y torres sólo en ciertos puntos.

Roberto Semenciw dice que la propuesta de las instituciones no va en contra de la ciudad, se busca generar ventanas con verde que hoy no existen. Bina responde que si están convencidos de esa propuesta, la transformen en normativa, según el perfil de ciudad que consideren más adecuado. En vez de encausarlo en mecanismo de concertación.

Mirtha Alessio les pide que planifiquen según lo existente, es muy difícil dejar espacio público porque hay muy pocos lotes libres disponibles en el AC. De otra forma, las propuestas son inviables.

Marcelo Moeremans dice que intentan generar una alternativa para tener alturas intermedias entre las torres y se respete el mismo perfil; en vez de los cuatro pisos, generar más movimiento con ventanas y espacios semipúblicos a la altura del peatón. Si cree que hay que determinar una altura máxima. Opina que la propuesta es válida y superadora, tomando la concertación para aplicar en algunos espacios y romper la monotonía del paredón que generan los tres pisos.

Merlino acuerda con partir de PB y tres pisos, con un tamaño definido de lote y definir la altura máxima. Cree esos espacio semipúblicos le dan mayor calidad al AC. Con respecto a la concertación, entiende que es una herramienta válida y necesaria, pero requiere un protocolo para guiarse al momento de aplicarla.

Bina acota que Villa Carlos Paz es una ciudad con una topografía sinuosa y accidentada, conforma un cuenco con las sierras alrededor, que le dan expresividad y es una fortaleza. El Código, en su artículo 10º se refiere a las construcciones según las condiciones topográficas. Propone que trabajen sobre la ciudad real, haciendo una arquitectura amable con las condiciones topográficas.

Debaten Bina y Moeremans sobre lo que buscan los turistas y lo que quieren los habitantes permanentes. Moeremans plantea que este verano se haga una encuesta a los turistas. Bina dice que deberían hacer un plebiscito entre los habitantes.

Iván Kukanja manifiesta que en el AC la concertación debería ser la regla. Existe un perfil caótico y para armonizarlo con lo que se busca a futuro, no se puede trabajar con una norma rígida.

Rigazio propone tomar datos de otras profesiones o áreas, porque no estamos haciendo caso a los síntomas. Tenemos problemas en los servicios, no sabemos cuál es la infraestructura disponible y si es suficiente. Para planificar hay que partir de los recursos disponibles. Vega se pregunta si no cuentan infraestructura y servicios, qué están planificando.

Frenquelli propone unificar las posturas de las instituciones en un escrito y presentarlo al Concejo de Representantes. Bina plantea que se haga una norma, en vez de concertaciones. Debaten sobre las distintas tipologías y posibilidades de regulación.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura y aprueban las Actas N° 143, 144 y 145. A continuación se presenta propuesta acordada por cinco instituciones: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Técnicos Constructores, Asociación Inmobiliaria y CEPIA respecto al proyecto de ordenanza presentado por el DEM sobre la modificación de la Ord. N° 4021, alturas en el AC.

El arquitecto Carlos Bartmus da lectura a una síntesis de la opinión de las instituciones. La propuesta se basa en mantener en todas las zonas, los actuales retiros, y en la concertación de la altura de las edificaciones en el AC, compensando una mayor altura por liberación de espacio de uso público en PB. Dando prioridad a los espacios verdes públicos y semipúblicos. No acuerdan con el escalonado en contrafrente.

C. Bartmus expresa que con el proyecto presentado por el DEM se hacen modificaciones de alturas en diferentes zonas que tal vez cambiarían de nombre. Creen que deben tratarse en forma conjunta e integral.

Bina entiende que la propuesta de concertación que plantean sería para lotes de cualquier tamaño. Bartmus dice que eso deberían analizarlo en el marco de la reglamentación.

Rigazio expresa que la concertación es una forma de excepción encubierta. En ese sentido, solicita que todo tipo de concertación se haga en el marco de lo que establecen los art. N° 77 y 78 de la COM, en especial sobre ambiente y servicios.

Bina dice que es diferente el artículo 10° y las alturas a la norma de concertación, que también es importante analizar y reglamentar. Bartmus responde que también es necesario ver la forma de reglamentar la concertación. Plantean que dentro del artículo de concertación se agregue un inciso sobre alturas en el AC.

H. Bartmus expresa que además de los proyectos de interés turístico en lotes de más de 2000 metros, se tengan en cuenta lotes más pequeños que estén siendo perjudicados económicamente por la normativa.

Bina no está de acuerdo con liberar alturas en cualquier zona y cualquier lote. Para concertar es necesario que exista un interés común y turístico. Los presentes debaten sobre las concertaciones, plantean que sean por convenio con ese propietario y que no se puedan vender ni transferir. Además que se controle que vayan cumpliendo con los cargos por etapas con un tiempo definido para la construcción. Rigazio propone que el DEM reglamente la concertación.

En síntesis, la propuesta de las cinco instituciones es mantener las zonas con los actuales retiros, sin el escalonado en contrafrente, y modificar el artículo 4.1.12 referido a las concertaciones.

Esrequis expresa que la concertación es una forma de excepción a la ley y por lo tanto debería eliminarse ese artículo del Código. Verdinelli expresa que desde el punto de vista técnico, el desarrollo urbano debe ser dinámico y flexible, la concertación permite articular y es una herramienta muy útil. Semenciw opina que la concertación es una herramienta de trabajo válida que debe estudiarse y ordenarse par poder aplicarla de la mejor manera posible.

Bina aclara que la excepción a través de la concertación está permitida por el Código de Edificación, no es una herramienta ilegal, siempre que busque el bien común. Se refiere a la propuesta Colegios Profesionales, dice que la misma respeta la cantidad de metros cuadrados permitidos actualmente, lo que cambia es la altura, pero para quienes no acuerdan con los edificios en altura es inaceptable, ya que se generarían alturas erráticas que no son convenientes para el interés común porque perjudicarían el paisaje, no son sustentables y no tiene que ver con la identidad de la ciudad. Para trabajar sobre la concertación, plantea que se ponga como tema en el orden del día, se estudie, reglamente y se apruebe, como una forma de legitimarla y evitar sospechas. Merlino explica que todas las concertaciones se aprueban con mayoría extraordinaria, doble lectura y audiencia pública.

El Colegio de TCU plantea mantener la concertación en el Código, siempre y cuando el proyecto sea de interés turístico y generando un protocolo adecuado.

Los presentes debaten sobre cómo se va a lograr esa tipología que proponen, cómo inducir a que se complejice la estructura. C. Bartmus dice que construir en altura es más caro, por lo tanto debería promoverse de alguna manera, por eso es importante el protocolo de concertación.

M. Martínez expresa que la propuesta se acerca más a las compensaciones que a las concertaciones, ya que se cambian superficies libres por superficies cubiertas, con la misma cantidad de metros construidos. Además considera que para ello es necesario definir áreas de interés y no aplicar la propuesta a toda el AC. No cree que sea conveniente tener tanta diversidad de alturas en el centro, sería muy caótico desde el

punto de vista paisajístico. Plantea que es mejor trabajar con planta baja y tres pisos y torres sólo en ciertos puntos.

Semenciw dice que la propuesta de las instituciones no va en contra de la ciudad, se busca generar ventanas con verde que hoy no existen. Bina responde que si están convencidos hagan la normativa, según el perfil de ciudad que consideren más adecuado. En vez de encausarlo en mecanismo de concertación.

Alessio les pide que planifiquen según lo existente, es muy difícil dejar espacio público porque hay muy pocos lotes libres disponibles en el AC.

Moeremans dice que intentan generar una alternativa para tener alturas intermedias entre las torres y se respete el mismo perfil; en vez de los cuatro pisos, generar más movimiento con ventanas y espacios semipúblicos a la altura del peatón. Si cree que hay que determinar una altura máxima.

Merlino acuerda con partir de PB y tres pisos, con un tamaño definido de lote y definir la altura máxima. Con respecto a la concertación, entiende que es una herramienta válida y necesaria, pero requiere un protocolo para guiarse al momento de aplicarla.

Kukanja manifiesta que en el AC la concertación debería ser la regla. Existe un perfil caótico y para armonizarlo con lo que se busca a futuro, no se puede trabajar con una norma rígida.

Frenquelli propone unificar las posturas de las instituciones en un escrito y presentarlo al CR. Bina plantea que se haga una norma, en vez de concertaciones.